Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	
Name:	**Modul 7 – Wer darf kaufen?** **Geschäftsfähigkeit · Lösungen**	

Modul 7: Wer darf kaufen? Geschäftsfähigkeit

DS 11–12 · 6 Punkte · Lehrbuch S. 149–153 · Arbeitsheft S. 117–120

Das kann ich danach

- ☐ Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit unterscheiden.
- ☐ Fälle mit Minderjährigen und dem Taschengeldparagrafen lösen.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 6?

Aus dem Kopf beantworten.

1.1 Was ist der Unterschied zwischen Tageslosung und Tagesumsatz?

Tageslosung = nur bar, Tagesumsatz = bar + Karte

1.2 Wird das Wechselgeld im Kassenbericht addiert oder abgezogen?

abgezogen – es war schon morgens in der Kasse

1.3 In der Kasse ist weniger Geld, als sein sollte. Wie heißt das?

Fehlbetrag (Kassendifferenz mit Minus)

Aufgabe 2 Darf der das?

Situation

Samstagmittag an deiner Kasse im Spielwarengeschäft: Der **6-jährige Johann** legt ein Taschenmesser für **4,95 €** aufs Band und bezahlt mit seinem Taschengeld. Eine Stunde später steht der Vater an der Kasse. Er ist wütend und will das Geld zurück.

2.1 Muss das Geschäft das Geld zurückgeben? Was meinst du? Kreuze an und sammle Gründe mit deinem Nachbarn.

- ☒ Ja, das Geld muss zurück.
- ☐ Nein, gekauft ist gekauft.

2.2 Was hättest du an der Kasse anders machen sollen?

Johann freundlich sagen, dass er das Messer nicht allein kaufen kann, und ihn bitten, mit Mutter oder Vater wiederzukommen.

Zum Nachlesen: Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit

Wortspeicher
die Rechtsfähigkeit · die natürliche Person · die juristische Person · die Geschäftsfähigkeit · geschäftsunfähig · beschränkt geschäftsfähig · voll (unbeschränkt) geschäftsfähig · der gesetzliche Vertreter · die Zustimmung · schwebend unwirksam · nichtig · der Taschengeldparagraf · der Botengang

1. Zwei Begriffe, die oft verwechselt werden (Buch S. 149–150)

Begriff	Was heißt das?	Ab wann?
Rechtsfähigkeit	die Fähigkeit, **Träger von Rechten und Pflichten** zu sein (z. B. erben, Eigentümer sein, Steuern zahlen müssen)	Menschen: mit Vollendung der **Geburt** bis zum Tod · Unternehmen wie die GmbH: mit Eintrag ins Handelsregister
Geschäftsfähigkeit	die Fähigkeit, **Rechtsgeschäfte selbstständig und rechtswirksam** abzuschließen (z. B. einen Kaufvertrag)	in drei Stufen nach dem Alter – siehe Ampel

Eselsbrücke: Rechts**fähig** ist schon das Baby – es kann ein Haus erben. **Geschäfts**fähig wird man erst nach und nach.

2. Die Geschäftsfähigkeits-Ampel (Buch S. 150–152)

Stufe	Wer?	Was bedeutet das für den Kauf?
ROT · geschäftsunfähig	Kinder **unter 7 Jahren** (bis zum 7. Geburtstag)	Der Kauf ist **nichtig** (von Anfang an ungültig) – auch bei kleinen Beträgen und auch mit Taschengeld. **Ausnahme Botengang:** Das Kind kauft im Auftrag der Eltern ein.
GELB · beschränkt geschäftsfähig	Jugendliche **ab 7 bis 17 Jahre** (vom 7. bis zum 18. Geburtstag)	Der Kauf ist **schwebend unwirksam**, bis die Eltern zustimmen (Genehmigung). Sagen sie Nein, ist er von Anfang an ungültig.
GRÜN · voll geschäftsfähig	ab **18 Jahren**	Jeder Kauf ist **gültig**.

3. Wann darf ein beschränkt Geschäftsfähiger doch allein kaufen? (Buch S. 152)

Ausnahme	Beispiel
Taschengeldparagraf (§ 110 BGB): Der Jugendliche bezahlt **sofort und vollständig** mit Geld, das er **zur freien Verfügung** bekommen hat.	Die 14-jährige Lea kauft vom Taschengeld ein T-Shirt für 14,80 € und bezahlt bar. → gültig
nur ein rechtlicher Vorteil: Der Jugendliche bekommt etwas, ohne etwas zu müssen.	Der 9-jährige Moritz bekommt 50,00 € geschenkt. → gültig
Arbeitsverhältnis: Die Eltern haben erlaubt, dass er arbeitet.	Die 17-jährige Auszubildende Simone kauft eine Monatskarte für den Weg zum Betrieb. → gültig

Kein Taschengeldparagraf: **Ratenkauf**, **Handyvertrag**, **große Anschaffungen von Ersparnissen** (z. B. Smart-TV für 898,00 €). Dann sind die Eltern gefragt.

Merke: Prüf-Reihenfolge: **1. Wie alt?** → Ampelfarbe. **2. Bei Gelb:** Stimmen die Eltern zu? Taschengeld, sofort bezahlt? Geschenk? **3. Ergebnis** in einem Wort: gültig · nichtig · schwebend unwirksam.

Aufgabe 3 Vorgemacht: eine Prüfungsaufgabe lösen

Die Aufgabe
In der Spielwarenabteilung kauft Herr Aydin mit seinem fünfjährigen Sohn Emre einen Stoffhasen für 6,49 €. Entscheiden Sie, ob Emre den Stoffhasen auch ohne seinen Vater kaufen dürfte! 1 Ja, weil er den Kaufpreis von seinem Taschengeld bezahlen kann. 2 Nein, weil er geschäftsunfähig ist. 3 Nein, weil er noch nicht rechtsfähig ist. 4 Ja, weil er den Stoffhasen jederzeit umtauschen kann. 5 Nein, weil es sich um ein Sonderangebot handelt.

Denkschritt	So gehe ich vor
1 Wie alt?	5 Jahre → unter 7 → ROT, geschäftsunfähig.
2 Falle erkennen	Antwort 1 lockt mit dem Taschengeld. Das gilt aber erst ab 7 Jahren. Antwort 3 ist falsch, denn rechtsfähig ist Emre seit seiner Geburt.
3 Ankreuzen	**2** – Nein, weil sie geschäftsunfähig ist.
4 Prüfen	Passt die Begründung zur Ampelfarbe? Ja.

Aufgabe 4 Geführte Übung: Ampel-Check

Bestimme für jeden Fall die Ampelfarbe und das Ergebnis. Schreib in die letzte Spalte einen kurzen Grund.

Fall	Geschäftsfähigkeit	gültig · nichtig · schwebend unwirksam	Grund
Die 5-jährige Mila kauft vom Taschengeld einen Lolli für 0,50 €.	geschäftsunfähig	nichtig	unter 7 Jahren – egal, wie billig
Der 6-jährige Ben kauft mit Einkaufszettel und Geld seiner Mutter ein Brot.	geschäftsunfähig	gültig	Botengang: Ben überbringt nur den Willen der Mutter
Die 13-jährige Ayla kauft von ihrem Taschengeld ein Buch für 12,90 € und bezahlt bar.	beschränkt geschäftsfähig	gültig	Taschengeldparagraf: bezahlt mit Taschengeld
Der 16-jährige Tim kauft ohne Wissen der Eltern eine Spielkonsole für 499,00 € auf Raten.	beschränkt geschäftsfähig	schwebend unwirksam	ohne Zustimmung, nicht vom Taschengeld sofort bezahlt
Die 15-jährige Sara bekommt von ihrer Tante ein Fahrrad geschenkt.	beschränkt geschäftsfähig	gültig	nur ein rechtlicher Vorteil
Der 18-jährige Noah kauft sich ein gebrauchtes Auto für 4.000,00 €.	voll geschäftsfähig	gültig	ab 18 alle Rechtsgeschäfte gültig

4.7 Tims Eltern (Fall 4) sagen am nächsten Tag: „Die Konsole bleibt!“ Was bedeutet das für den Kaufvertrag?

Die Eltern genehmigen den Vertrag. Er ist dann von Anfang an gültig.

4.8 Erkläre einem Mitschüler in zwei Sätzen den Unterschied zwischen Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit.

Rechtsfähig ist jeder Mensch ab der Geburt: Er kann Rechte und Pflichten haben. Geschäftsfähig ist man erst ab 7 (beschränkt) bzw. 18 (voll): Dann kann man selbst gültige Verträge abschließen.

Aufgabe 5 Freie Übung: Fallkarten „Darf der das?“ (2 Leistungspunkte)

Zieht zu zweit vier Fallkarten. Entscheidet mit der Ampel und schreibt einen ganzen Satz mit Begründung – so, wie ihr es einer Kollegin an der Kasse erklären würdet.

Karte	Unsere Entscheidung mit Begründung

Aufgabe 6 Prüfungs-Check (6 Aufgaben · etwa 8 Minuten)

6.1 Tragen Sie die Kennziffern von 2 der 7 Altersstufen in die Kästchen neben der passenden Geschäftsfähigkeit ein!

1 Mit Vollendung der Geburt
2 Mit Vollendung des 7. Lebensjahres
3 Mit Vollendung des 12. Lebensjahres
4 Mit Vollendung des 14. Lebensjahres
5 Mit Vollendung des 16. Lebensjahres
6 Mit Vollendung des 18. Lebensjahres
7 Mit Vollendung des 21. Lebensjahres

Beginn der vollen Geschäftsfähigkeit	6
Beginn der beschränkten Geschäftsfähigkeit	2

6.2 Was bedeutet der Begriff „Geschäftsfähigkeit“?

☐ 1 Die Fähigkeit, in fremdem Namen verbindliche Geschäfte abzuschließen
☐ 2 Die Fähigkeit, ein Handelsgeschäft zu führen
☐ 3 Die Fähigkeit, rechtliche Herrschaft über eine Sache zu bekommen
☐ 4 Die Fähigkeit, Rechte und Pflichten zu haben
☒ 5 Die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte selbstständig und wirksam abzuschließen

6.3 Welche Aussage zu Kaufverträgen trifft zu?

☐ 1 Kaufverträge im Rahmen des „Taschengeldparagrafen“ gelten erst, wenn die Eltern zustimmen.
☒ 2 Kaufverträge im Rahmen des „Taschengeldparagrafen“ sind auch ohne Zustimmung der Eltern gültig.
☐ 3 Für Kaufverträge von beschränkt Geschäftsfähigen gilt eine Widerrufsfrist von 6 Monaten.
☐ 4 Beschränkt Geschäftsfähige können nur mit Zustimmung der Eltern gültige Kaufverträge abschließen.
☐ 5 Kaufverträge im Rahmen des „Taschengeldparagrafen“ sind von Anfang an nichtig.

6.4 Der 4-jährige Kemal hat von seinem Taschengeld ein Eis gekauft. Ist der Kaufvertrag rechtskräftig?

☒ 1 Nein, weil Kemal geschäftsunfähig ist
☐ 2 Nein, weil Kemal nicht rechtsfähig ist
☐ 3 Nein, weil Kemal beschränkt geschäftsfähig ist
☐ 4 Ja, weil Kemal beschränkt geschäftsfähig ist und das Eis von seinem Taschengeld gekauft hat
☐ 5 Nein, weil Kemal beschränkt geschäftsfähig ist und keine Zustimmung der Eltern vorliegt

6.5 Die 16-jährige Selin kauft ohne Wissen ihrer Eltern von ihren Ersparnissen gegen Barzahlung eine Spielekonsole für 449,00 €. Als die Eltern aus dem Urlaub zurückkommen, verlangen sie die Rücknahme. Was trifft zu?

☐ 1 Der Kaufvertrag ist gültig, weil es ein Barkauf ist.
☐ 2 Die Eltern hätten innerhalb von 8 Tagen nach dem Kauf schriftlich widersprechen müssen.
☐ 3 Weil das Gerät schon benutzt wurde, ist keine Rücknahme mehr möglich.
☐ 4 Der Kaufvertrag ist gültig, weil das Gerät vom ersparten Geld gekauft wurde.
☒ 5 Die Eltern können die Rücknahme verlangen, weil der Vertrag bis zu ihrer Entscheidung schwebend unwirksam war.

6.6 Jonas (17) ist Auszubildender. In welchem Fall kommt kein gültiger Vertrag zustande?

- ☐ 1 Jonas kauft auf Anweisung der Abteilungsleiterin Büromaterial für seinen Betrieb.
- ☐ 2 Jonas eröffnet mit Einverständnis seiner Eltern ein Konto für die Ausbildungsvergütung.
- ☐ 3 Jonas bestellt von seinem Taschengeld im Internet Fachliteratur für 25,00 € und bezahlt sofort.
- ☐ 4 Jonas kauft für den Weg zum Ausbildungsbetrieb eine Monatskarte.
- ☒ 5 Jonas schließt ohne Wissen der Eltern einen Ratenkaufvertrag über einen Computer für die private Nutzung ab.

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Die IHK sieht den T-Shirt-Kauf der 14-jährigen Lea (14,80 € vom Taschengeld) als gültig an, den Smart-TV-Kauf von Alexander (898,00 € von Ersparnissen, 6.5) aber nicht. **Vergleichen** Sie beide Fälle und **begründen** Sie den Unterschied.

7.2 Sie arbeiten an der Kasse. Ein etwa 12-jähriges Mädchen möchte einen Kopfhörer für 129,00 € bar bezahlen. **Beurteilen** Sie, wie Sie sich verhalten, und **formulieren** Sie Ihre Ansprache in wörtlicher Rede.

7.1 Beide sind beschränkt geschäftsfähig. Lea bezahlt einen kleinen Betrag sofort mit Geld, das ihr zur freien Verfügung überlassen wurde – § 110 greift. Bei Alexander ist der Betrag hoch; Ersparnisse für eine große Anschaffung gelten nicht als überlassen „zu diesem Zweck oder zur freien Verfügung“. Die Eltern müssen zustimmen, ohne Zustimmung ist der Vertrag schwebend unwirksam.

7.2 Das Mädchen ist beschränkt geschäftsfähig; 129 € dürften kaum vom Taschengeld gedeckt sein. Der Vertrag wäre schwebend unwirksam, die Eltern könnten das Geld zurückverlangen. Ansprache z. B.: „Das ist ein toller Kopfhörer. Weil er so teuer ist, brauche ich aber die Zustimmung deiner Eltern. Komm doch gern mit Mama oder Papa wieder – ich lege ihn dir bis morgen zurück.“

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)